



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/78/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין ציפי
קוינט שילוני**

1 אייזיקוביץ אלדד

התובעים

2 אייזיקוביץ יונה

באמצעות ב"כ: עו"ד זנו רו
עזרא 4, רחובות
טל': 0504491751 פקס: 086609645

נגד

נציגות הבית המשותף ברח' בני משה 9 רחובות
על ידי ולריה אורלוב
בני משה 9/7, רחובות
טל': 052-4746937

הנתבעת

פסק דין

עניינה של התביעה – רטיבות הקיימת בדירת התובעים, מקורה ואופן מניעתה.

א. השתלשלות העובדות וטענות הצדדים:

1. ענייננו בבית משותף ברחוב בני משה 9 רחובות המצוי במקרקעין הידועים כגוש 3704 חלקה 167 (להלן: "**הבית המשותף**"). התובעים הם בעלי הזכויות בדירה הידועה כחלקת משנה 1 בבית המשותף והנתבעת היא נציגות הבית המשותף. במסגרת כתב התביעה טענו התובעים כי עוד בשנת 1996 התגלתה בדירתם רטיבות שמקורה ברכוש המשותף. לטענת התובעים בבדיקה שנערכה בשנת 1996 על ידי מהנדסת הבניין, גב' פאינה שוורצמן, אותרו סימני רטיבות ועובש בדירתם (מכתב המהנדסת צורף כנספח ג' לכתב התביעה). התובעים טענו כי מחוות הדעת של המהנדס א. בצר משנת 1996 שצורפה כנספח ה' לכתב התביעה עולה כי מקור הרטיבות בדירתם מצוי בכשלים במעטפת הבית המשותף. בחוות דעת נוספת שצירפו התובעים לתביעתם מטעם המהנדס סהר ישרים משנת 2005 נקבע כי בדירת התובעים קיימת רטיבות אשר מקורה בכשלי איטום בקיר חיצוני בבית המשותף.
2. במסגרת כתב התביעה טענו התובעים כי עוד בשנת 1996 התגלתה בדירתם רטיבות שמקורה ברכוש המשותף. לטענת התובעים בבדיקה שנערכה בשנת 1996 על ידי מהנדסת הבניין, גב' פאינה שוורצמן, אותרו סימני רטיבות ועובש בדירתם (מכתב המהנדסת צורף כנספח ג' לכתב התביעה). התובעים טענו כי מחוות הדעת של המהנדס א. בצר משנת 1996 שצורפה כנספח ה' לכתב התביעה עולה כי מקור הרטיבות בדירתם מצוי בכשלים במעטפת הבית המשותף. בחוות דעת נוספת שצירפו התובעים לתביעתם מטעם המהנדס סהר ישרים משנת 2005 נקבע כי בדירת התובעים קיימת רטיבות אשר מקורה בכשלי איטום בקיר חיצוני בבית המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/78/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- כן נקבע כי האחריות לתיקון הנדרש מוטלת על הנציגות (חוות הדעת צורפה כנספח ח' לכתב התביעה). עוד נטען כי בשנת 2011 התקיימה ישיבה במשרדי האגודה לתרבות הדיור בנוכחות נציגת הנתבעת, הגב' יונה שפיצר, והתובע 1 במסגרתה סוכם כי התובעים ישלמו חובם לוועד והנציגות תדאג לבצע את התיקונים הנדרשים ברכוש המשותף. נטען כי הנתבעת לא פעלה בהתאם להסכמות ועל אף ביצוע התשלום על ידי התובעים לא תיקנה את הליקויים ברכוש המשותף לרבות תיקון בורות בשביל הגישה, פינוי סחף מצטבר ותיקון אבנים משתלבות. התובעים טענו כי פנו פעמים רבות לנתבעת בדרישה לבצע את התיקונים הנדרשים ברכוש המשותף, אך הנתבעת לא פעלה לביצועם. התובעים ציינו כי רק לאחרונה בעקבות פנייתם לעיריית רחובות תיקנה הנתבעת את שקיעת הביוב בכביש המוביל לחניית דירת התובעים.
3. יצוין כי בין הצדדים התנהל בשנת 1996 הליך בפני המפקח דאז אמנון ליפסקי שעסק בנושאים דומים. כך חוות הדעת שצורפו על ידי הצדדים להליך זה מקורם בהליך משנת 1996.
4. הסעדים אותם דרשו התובעים בתביעתם:
- א. תיקון הרטיבות בקיר הבית המשותף הדרומי הגובל עם הגינה המשותפת וכן תיקון מלוא הליקויים בדירת התובעים שנגרמו מהרטיבות.
 - ב. תיקון מערכת הביוב בצד המערבי של הבית המשותף.
 - ג. טיפול בליקויים בחצר הבית המשותף מעל דירת התובעים הגורמים לרטיבות בדירתם לרבות תיקון האבנים המשתלבות המצויות בסמוך לדירת התובעים.
 - ד. ניקוי שבועי של כביש הגישה לחניית הבית המשותף וכן פינוי חודשי של תלולית העפר והעשבייה המצטברים בפינת החלקה ובכביש הגישה.
 - ה. חיוב בהוצאות ושכ"ט עו"ד.
5. במסגרת כתב ההגנה טענה הנתבעת כי התובעים ביצעו בנייה לא חוקית במסגרתה הרחיבו את דירתם מבלי לקבל היתרים והסכמות שכנים כנדרש. לטענתה הרטיבות הנטענת בכתב התביעה מקורה בבניה הלא חוקית שבנו התובעים. עוד נטען כי כתוצאה מבניה זו נפגעו מערכות המים והביוב בבית המשותף. לטענת הנתבעת התובעים סגרו שטח רצפה פתוח שהוצמד לדירתם והפכוהו לחלק מדירתם (מסומן ז' בתשריט הבית המשותף). בניה זו נעשתה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/78/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

באופן בלתי חוקי והיא שגורמת לרטיבות, כך לטענת הנתבעת. התובעת הדגישה כי לא ניתן לחייב את הנתבעת לבצע תיקונים לנזקים שמקורם בבניה בלתי חוקית שבוצעה על ידי התובעים. עוד טענה כי פנתה לתובעים מספר פעמים בדרישה שיציגו אישורים בדבר היות הבניה חוקית, אך אישורים מעין אלו לא הוצגו. הנתבעת ציינה כי מעבר לבנייה הלא חוקית ערכו התובעים בדירתם שינויים פנימיים נוספים המכבידים על התשתיות המקוריות שנבנו בבית המשותף וגורמים לתקלות חוזרות ונשנות במערכות אלו.

6. בכתב התשובה שהוגש מטעמם טענו התובעים כי לא ביצעו כל בניה בלתי חוקית אלא רכשו את דירתם במצבה הנוכחי כאשר לא בוצע בה כל שינוי. נטען כי למיטב ידיעת התובעים עיריית רחובות שכרה את דירתם בעבר, כך שגם מטעם העירייה יודעים על השימוש שנעשה בדירה ואף נטען כי הארנונה המשולמת עבור דירת התובעים הינה בגין שטח של 69 מ"ר, קרי בתוספת ההצמדה. לטענתם השטח המסומן באות ז' בתשריט הבית המשותף רשום כשטח מרוצף ועל כן הוא מהווה חלק מהדירה. לטענת התובעים העובדה כי הנתבעת לוקחת מהם דמי ועד בסכום הזהה לשאר הדירות בבית המשותף מוכיחה כי הנתבעת מכירה בשטח דירתם. התובעים טענו כי רכשו את דירתם כדירת מגורים בניגוד להגדרה בתקנון הבית המשותף כ"משרד" וביטוי לכך היא ההערה המופיעה במרשם המקרקעין על דירתם לפיה בהתאם לצו המניעה שניתן בבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו בע"א 453/73 לא ניתן לעשות שימוש בשטחים אשר בבעלות התובעים אלא לשם מגורים.

7. ביום 7.7.21 התקיים דיון בסיומו ניתנה על ידי החלטה המורה על מינויו של המהנדס צבי רון כמומחה מטעמי (שלא בהסכמת הצדדים) (להלן: "המומחה"). בהחלטתי מאותו היום קבעתי כי במסגרת חוות דעתו ישיב המומחה לשאלות הבאות:

- א. האם אכן קיימים רטיבות או סימני רטיבות בנכסם של התובעים ובאילו מקומות;
- ב. מהו המקור והסיבות לרטיבות או לסימני הרטיבות;
- ג. הדרכים המומלצות על ידו לפתרון הבעיה, ככל שישנה;
- ד. מהם התיקונים הנדרשים ברכוש המשותף ומהי עלותם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/78/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ה. המומחה יתן דעתו לשאלה האם מוקדי הרטיבות מצויים בקירות חיצוניים / ברכוש משותף אחר אשר הוגדר כרכוש משותף עם בניית הבנין או שמא מדובר בתוספות בניה אשר נבנו לאחר הקמת הבית המשותף. לצורך כך יבחן המומחה את תיק הבית המשותף בעירייה.

ב. מסקנות המומחה:

8. ביום 20.02.22 התקבלה חוות דעת המומחה במסגרתה נקבע כדלקמן:

ו. דיון ומסקנות

1. סימני הרטיבות בדירת התובעים הינם בסבירות גבוהה פועל יוצא מכשל באיטום קירות המעטפת בדירת התובעים תוך חדירת גשמים ומי ביוב כתוצאה ממערכת ביוב משותפת כושלת לקירות הדירה. הכשל באיטום המעטפת והכשל במערכת הביוב הינו בניגוד לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות – התש"ל – 1970) ובניגוד להוראות ה.ל.ת.ו"י 1205.

2. ניתן להיווכח כי כשלי האיטום הינם בקירות בניה שנבנו עפ"י היתר בניה מס' 9810 מתאריך 29.11.1973 עובר לרכישת הזכויות של התובעים.

3. ניתן להיווכח כי הבית המשותף נרשם בתאריך 15.1.75 עפ"י תצהירו של אדריכל מרדכי אשכנזי נושא תאריך 29.10.74 אשר היה עורך הבקשה להיתר הבנייה המקורי מס' 9956 והיתר הבנייה מס' 9810 (תוספת הבנייה ליח' התובעים) בועדה המקומית רחובות, באופן המעיד כי תוספת הבניה נבנתה כחלק מהבית המשותף המקורי וכי קירות מעטפת הדירה מצוינים כרכוש משותף בתשריט הבית המשותף

ז. רשימת העבודות לתיקון הליקויים ברכוש המשותף וביטול הנזקים בדירת התובעים

1. חפירה גובלת בדירת התובעים ואיטום חיובי

יש לבצע חפירה רחבה מבוקרת בהיקף חזית דרומית ומערבית בדירת התובעים. העבודה תכלול תימוך הקרקע, פירוק האבנים המשתלבות והחזרתם באופן תקין, לרבות גימור אספלט.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/78/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

העבודה תכלול הסרת שכבת האיטום הקיימת ויישום "סיקה טופ 107".
לאחר סיתות קיר הבטון יש ליישם מריחות צמנטיות עם ערב איטום ולאחר מכן שכבת פריימר ושתי שכבות ביטומן חם.
העבודה תכלול יישום שתי שכבות ביטומניות בעובי 5 מ"מ ושכבת הגנה כדוגמת פוליסטירן מוקצף.
העבודה תכלול יריעות היקפיות ואיטום מעברי צנרת.
העבודה תכלול יישום סרגלי אלומיניום בקצה היריעות ויישום "רולקות" כנדרש.
העבודה תכלול תיקוני טיח וצבע בקירות המעטפת לקבלת מראה אחיד ותיקין.
העבודה תכלול בדק איטום החלון הדרומי
בתום העבודה תבוצע בדיקת המטרה כנדרש בת"י 1476.

סה"כ אומדן עלות תיקונים: 20,000 ש"ח

2. מערכת ביוב (לשיקול דעת כב' המפקחת)

(למען הסדר הטוב, מערכת איטום תקינה כמצוין לעיל תמנע חדירת רטיבות לדירת התובעים, באופן שאין צורך לעניין הרטיבות לבצע תיקון של מערכת הביוב הכושלת).
יש לבצע פירוק מערכת הביוב והתקנת שוחות ביוב תקינות לרבות התקנת צנרת ביוב תקינה בחלקו המערבי של הבית תוך חיבור למערכת הביוב העירונית.

אומדן עלות תיקונים: 8,000 ש"ח

(לשיקול דעת כב' המפקחת)

3. תיקון נזקים בדירת התובעים

העבודה תכלול ייבוש פני קירות באופן מוחלט, תוך צביעה אנטי בקטריאלית באמצעות פונגיצ'ק או ש"ע וביצוע שכבת גמר להקניית מראה תקין ואחיד.

סה"כ אומדן עלות תיקונים: 5,000 ש"ח.

9. ביום 2.3.22 וכן ביום 22.3.22 הפנו התובעים שאלות הבהרה למומחה. ביום 7.3.22 וכן ביום

3.4.22 התקבלו תשובותיו כדלקמן:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/78/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"שאלה 1: כזכור, לאחר מינויך על ידי כב' המפקחת, נשלח אליך ביום 12.7.21 כתב התביעה של מרשיי. בכתב תביעה זה דרשו מרשיי בין היתר צו עשה כלפי הנתבעת לבצע את כל התיקונים הנדרשים ברכוש המשותף הנדרשים לצורך הטיפול בעוולה המתמשכת של נזקי רטיבות ונזילות בדירות התובעים שמקורם ברכוש המשותף ולרבות מערכת הביוב בצד המערבי של הבית המשותף (ראה הרישא של כתב התביעה וכן סעיף 41 בכתב התביעה) בכתב המינוי שנשלח אליך ביום 7.7.2021 נדרשת בין היתר לקבוע מהם התיקונים הנדרשים ברכוש המשותף ומהי עלותם. בחוות דעתך ציינת בנושא מערכת הביוב המהווה רכוש משותף כי קיימים כשלים הגורמים לנזקי רטיבות בדירת התובעים וכי אם מערכת הביוב לא תתוקן הביוב יחלחל גם בעתיד לדירת התובעים (ראה עמ' 19, 21 ו-25 לחוות דעתך) עם זאת, בחרת להותיר עניין הביוב המשותף הלקוי והנזק שנגרם לדירת התובעים לשיקול דעת כב' המפקחת. אבקש להבהיר כי מדובר ברכוש משותף ממנו נגרמים נזקים לדירת התובעים ולהשמיט את המילים לשיקול דעת כב' המפקחת מחוות דעתך.

תשובה 1: כפי שצוין בחוות דעתי בעמ' 25, מערכת איטום תקינה בקירות מעטפת הדירה תמנע חדירת רטיבות לדירת התובעים, באופן שאין צורך לעניין הרטיבות לבצע תיקון של מערכת ביוב כושלת. לפיכך, הותרתי את תיקון מערכת הביוב לשיקול דעת כב' בית המשפט. שאלה 2: בהמשך לאמור בעמ' 25 סעיף 1 אבקש לדעת מהו עומק החפירה הנדרש לשם ביצוע התיקון.

תשובה 2: עומק החפירה הנדרש לביצוע התיקון, הינו בגבולות 1.0 – 1.50 מטרים. שאלה 3: אמנם תביעת מרשיי הינה לצו עשה. עם זאת, בהתאם לבקשת כב' המפקחת, נקבת בסכומי התיקון. לטענת מרשיי, הסכומים הנקובים בחוות הדעת, גם אם יוסיפו עליהם את עלויות הפיקוח ומע"מ עדיין נמוכים מאוד מהמקובל שכן בעבר ניתנו למרשיי הצעות מחיר בע"פ. לכן אבקש לדעת האם התקבלו אצלך דוגמאות להצעות מחיר ואם כן, אבקש לצרפן. לחלופים וככל שהמחירים הנקובים מסתמכים על פרטים במחירון "דקל" אבקש לקבל הפניה ספציפית למחירון.

תשובה 3: אומדן המחירים בחוות דעתי מבוסס על ניסיוני המקצועי ועל מחירוני דקל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/78/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שאלה 4: בהמשך לתשובתך בנוגע לעומק החפירה המבוקש ועפ"י המפרט שצירפת בעמ' 26 לחוות דעתך, אבקש לדעת כמה ס"מ מתחת לרצפת דירת מרשיי יש לחפור מבחוץ לדירת מרשיי.

תשובה 4: בהתאם לאופי העבודות הנדרש לביטול חדירת הרטיבות יש להקפיד על עומק חפירה בגבולות 50 ס"מ מתחת לפני מפלס רצפת דירת התובעים.

שאלה 5: לעניין הביוב ברכוש המשותף. כפי שניתן לראות בעמ' 21 לחוות דעתך, קיימת שקיעה של מערכת הביוב בבית המשותף. בשל שקיעה זו, המים חוזרים לדירת מרשיי ואינם מגיעים כנדרש לכיוון הביוב העירוני (מצ"ב תמונות). לכן, האם לא נכון להורות על תיקון מערכת הביוב ע"מ למנוע מפגע זה.

תשובה 5: בהתאם לדו"ח הבדיקות אשר נערך ע"י חב' מ.ג. שרותי בית בע"מ ניתן להיווכח כי קיים רכיב אל-חוזר לשוחת דירת התובעים, אשר נמצא תקין ומונע שפכים חוזרים לדירת התובעים. יחד עם זאת, נמצא בבדיקת איתור הנזילות כי קיים כשל בצנרת השופכין המשויד ליתר הדירות. בחוות דעתי צוין בין היתר, כי מערכת איטום תקינה כמצוין לעיל תמנע חדירת רטיבות לדירת התובעים, באופן שאין צורך לעניין הרטיבות לבצע תיקון של מערכת הביוב הכושל."

10. ביום 30.3.2022 הפנתה הנתבעת שאלות הבהרה למומחה וביום 3.4.22 התקבלו תשובות כדלקמן:

"שאלה 1: במסגרת החלטת כב' המפקחת על המקרקעין נדרשת כדלקמן "המומחה יתן דעתו לשאלה האם מוקדי הרטיבות מצויים בקירות חיצוניים ברכוש משותף אחר אשר הוגדר כרכוש משותף עם בניית הבניין או שמא מדובר בתוספות בניה אשר נבנו לאחר הקמת הבית המשותף" לאחר עיון בסעיף 3 לחו"ד בפרק ו' בעמ' 24 אל מול תשריט ההיתר ניתן לראות בבירור כי אותם קירות חיצוניים (דרומיים ומערביים) נבנו ללא היתר (שכן המדובר היה בחצר פתוחה). בהינתן העובדה ולפיה המדובר בתוספות בניה שנעשו לאחר הקמת הבית המשותף וללא קבלת היתר כמובן, האם יש מקום לבצע באותן תוספות הבניה תיקונים ו/או שיפורים כלשהם או שמא, וראשית כל, יש להורות על השבת המצב לקדמותו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/78/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תשובה 1: כפי שהוסבר בחוות דעתי, הבית המשותף נרשם בתאריך 15.1.1975 ע"י אותו אדריכל שהיה עורך הבקשה להיתר המקורי והתוספת, באופן שמעיד בסבירות גבוהה כי תוספת הבניה נבנתה כחלק מהבית המשותף הרלוונטי. לפיכך, נדרש לבצע תיקוני רטיבות למניעת חדירת רטיבות בקירות החיצוניים - הדרומי והמערבי, כמצוין בחוות דעתי. לידיעתך, לא נדרשתי למדוד את שטח יחידת התובעים ואף לא מדדתי.

שאלה 2: האם קיבלת לידיך היתר מאושר לאותה תוספת הבניה שנעשתה בבניין (הקמת קיר דרומי ומערבי והפיכת החצר לחלל סגור בצמוד למשרד) לאחר הקמת הבית המשותף? אם כן, אבקשך להעביר את ההיתר והתכנית לעיון הצדדים.

תשובה 2: ההיתר המאושר הינו היתר מס' 9810, וניתן להיווכח כי אושרה הקמת הקיר הדרומי והמערבי בהתאם לתשריט המצוין בחוות דעתי. כפי שניתן להיווכח, עורך הבקשה להיתרי הבניה בשנים 1973-1974 הינו אותו אדריכל שערך את תשריט הבית המשותף בשנת 1975, באופן המעיד בסבירות גבוהה כי הקמת הבית המשותף ותוספת השינויים, בוצעו בסבירות גבוהה לבקשת חברת צ.א.ט.א בע"מ, בעת הקמת הבניין המקורי הנדון, ולא באמצעות בנייה מאוחרת.

שאלה 3: לאור העובדה ולפיה הקירות הדרומיים והמערביים הוקמו לאחר הקמת הבית המשותף, האם ייתכן כי תוספות בניה אלו פגעו במערכת ניקוז המים והביוב? תשומת ליבך תופנה לכך כי לאחר הקמת אותן תוספות הבניה, שונה חלל המשרד לחלוטין ובאופן שבו שונו מיקומי מערכות הביוב מתחת לרצפת המשרד.

תשובה 3: בהתאם למכלול הממצאים אשר הוצגו בפניי, הנני סבור בסבירות גבוהה כי תוספת הבניה נבנתה כחלק מהבית המשותף המקורי, ולא לאחר הקמת הבית המשותף ורישומו.

שאלה 4: בסעיף 2 בעמ' 19 בחו"ד צירפת תשריט ועליו תיאור סכמתי של שוחות ביוב. האם במסגרת בדיקותיך קיבלת לידיך תכנית סניטרית ו/או תכנית מערכות ביוב ומים כפי שזו הוגשה בעת רישום הבית המשותף בלשכת רישום המקרקעין? אם כן, אבקשך להעבירה לעיון הצדדים. בהינתן העובדה ולפיה תוספות הבניה המאוחרות שנעשו (ללא קבלת היתר כמובן) כללו בחובן גם הקמה ו/או פגיעה במערכות ביוב ומים משותפות, האם עמדתך בסעיף



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/78/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

2 בעמ' 25 בחו"ד בעניין מערכות הביוב תשתנה ותחתיה תבוא המלצה ולפיה יש ראשית כל

להשיב את מצב מערכות הביוב והמים למצבם המקורי.

תשובה 4: כפי שהוסבר לעיל, בהתאם למכלול הממצאים אשר הוצגו בפניי, הנני סבור בסבירות גבוהה כי תוספת הבנייה נבנתה כחלק מבניית הבית המקורי ולא לאחר הקמת הבית המשותף. לפיכך, הנני סבור כי הכשלים במערכת הביוב הינם כשלים מקוריים. יתירה מכך, הכשל בצנרת הביוב, כפי שאותר בדו"ח הבודק מטעמי, נובע משימוש הקבועות בבניין ולא מצנרת התובעים. לידיעתך, לא נתקבלו תכניות סניטריות מקוריות."

11. ביום 15.12.2022 התקיים דיון הוכחות במסגרתו העידו מטעם התובעים התובע 1 והמודד גיא זגר, ומטעם הנתבעת העידה הגב' ולריה אורלוב. בנוסף נחקר במסגרת דיון זה המומחה צבי רון. בתום הדיון נקבע התיק להגשת סיכומים.

12. התובעים בסיכומיהם חזרו על טענותיהם כפי שבאו לידי ביטוי בכתב התביעה והוסיפו לטעון כי היתרי הבניה ומסמכי הבית המשותף אשר הוצגו למותב זה קבעו כי במקור הוגדרה דירתם כמשרד אלא שבשל הליך משפטי שנוהל כנגד החברה שבנתה את הבית המשותף ניתן צו מניעה קבוע האוסר על שימוש בדירת התובעים אלא למטרת מגורים בלבד והערה על כך נרשמה בפנקסי המקרקעין. עוד נטען כי הוכח באופן שאינו משתמע לשתי פנים הן באמצעות חוות דעת המומחה צבי רון ועמידתו האיתנה בחקירתו הנגדית והן באמצעות חקירת המודד גיא זגר מטעם הנתבעת כי קירות מעטפת התובעים המחדירים רטיבות מהווים רכוש משותף וכי הם נבנו כחלק מהבית המשותף המקורי וקיים להם היתר בניה כדן. עוד נטען כי בהתאם למסקנותיו של המומחה מטעם המפקחת קיים כשל באיטום קירות המעטפת ובמערכת הביוב המשותפת (עמ' 24 לחוות הדעת). נטען כי אין כל רלוונטיות לשאלת ייעוד דירת התובעים וככל שיש רטיבות בדירתם שמקורה בכשלים ברכוש המשותף על הנציגות לפעול לתיקונם. עוד נטען כי מרגע שהתקבלה החלטה באסיפה הכללית מיום 16.10.18 לביצוע התיקונים הנדרשים בדירת התובעים הנתבעת אינה יכולה שלא לקיימה ואף לפעול בניגוד להחלטותיה (פרוטוקול אסיפת הדיירים צורף כנספח 16 לתצהיר התובע). התובעים טענו כי לא הובאו לעדות מי מנציגי הוועד הקודמים ויש להפעיל כנגד הנתבעת את החזקה הראייתית שיש להסיק מאי הבאת עדים רלוונטיים. לטענת התובעים עדותה של הגב' אורלוב מהווה עדות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/78/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שמיעה ואף נטען כי היא אישרה בחקירתה שחלקים מסוימים נאמרו לה על ידי צדדים שלישיים.

13. ביום 2.2.23 הגישה הנתבעת בקשה לדחיית מועד הגשת הסיכומים ובקשה למתן הוראות במסגרתה נטען כי ביום 23.1.23 נערכה אסיפת דיירים בבית המשותף לצורך מינוי נציגות חדשה לבית המשותף וזאת לאחר שנציגת הנתבעת, הגב' ולריה אורלוב, ציינה כי אינה מעוניינת להמשיך בתפקידה. לטענת הנתבעת אף לא אחד מן הדיירים הסכים לקחת על עצמו את התפקיד. בהחלטתי מאותו היום נקבע על ידי כי ככל שלא מונתה נציגות חלף הגב' ולריה אורלוב הרי שעדיין רואים בגב' אורלוב כנציגות הבית המשותף וזאת בהתאם להלכה הפסוקה אשר אינה מכירה במצב של העדר נציגות (ראו לעניין זה פסק דין (המפקח על המקרקעין חיפה) 236/10 **נציגות הבית המשותף ברח' המים 4, חיפה נ' ארם דניאל** (נבו 17.11.2011).

14. הנתבעת לא הגישה סיכומיה עד למועד כתיבת שורות אלו. עוד יש לציין כי ב"כ הנתבעת ביקש בסוף ההליך ולאחר דיון ההוכחות להשתחרר מן היצוג. בקשתו הוגשה ביום 7.2.23. שחרור זה אושר בהחלטתי מיום 1.3.23.

ג. דיון והכרעה:

15. הנתבעת בחרה שלא להגיש סיכומים מטעמה.
16. תקנה 74(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן: "**התקנות החדשות**") קובעת כי "**דין אי הגשת סיכומי הטענות בכתב במועד, כדין אי התייצבות לדיון**". אי התייצבות נתבע לדיון משמעותה על פי תקנה 75(2) כך: "**לא התייצב הנתבע והתובע התייצב, רשאי התובע להוכיח תביעתו, ויהיה זכאי לסעד שביקש לפי הראיות שהתקבלו**".
17. חרף ארכות שניתנו לה לא טרחה הנתבעת להגיש סיכומיה. מטעם זה בלבד היה מקום לקבל את התביעה. יחד עם זאת וכפי שיפורט להלן שוכנעתי לאחר שמיעת העדויות ובחינת מלוא החומרים העומדים בפניי כי דין התביעה להתקבל אף לגופה.
18. סעיף 3(א) לתקנון המצוי המופיע בתוספת לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "**חוק המקרקעין**") קובע כי: "**בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/78/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המשותף, שאי ביצעו עלול לפגוע בדירתו או בערכה". בהתאם לסעיף זה זכאי בעל דירה בבית המשותף לדרוש מהנציגות למנוע רטיבות בדירתו, אשר מקורה ברכוש המשותף, ואף לחייבה לתקן את כל הדרוש תיקון ברכוש המשותף לצורך כך.

19. בחוות הדעת של א. בצר שצורפה מטעם התובעים נקבע כדלקמן: **"לדירת משפחת אייזקוביץ' חודרים מים (שמקורם בדרך כלל בגשם) במספר נקודות בתקרה ובקירות. חדירת המים נעשית דרך מעטפת המבנה וקומת הכניסה לבית, שהם רכוש משותף של כל בעלי הדירות בבית".** בחוות הדעת של המהנדס סהר ישרים שצורפה מטעם התובעים נקבע כדלקמן: **"3. מכיוון שהדירה נמוכה כאשר ישנה סתימה במערכת הביוב של הבניין הביוב יוצא באמבטיית הדירה. יש לשים שסתום אל חוזר ביציאת צינור הביוב מדירה 1 כאשר העלות תחול על ועד הבית"; "1. יש לפתוח את האספלט לאורך הקיר ולבצע איטום עד לתחתית קורת יסוד של הקיר ולעלות כחצי מטר מעל גובה החניה 2. תיקון זה יחול על ועד הבית".** בחוות דעת של המומחה מטעמי נקבע כדלקמן: **"סימני הרטיבות בדירת התובעים הינם בסבירות גבוהה פועל יוצא מכשל באיטום קירות המעטפת בדירת התובעים תוך חדירת גשמים ומי ביוב כתוצאה ממערכת ביוב משותפת כושלת לקירות".** בהתאם לנקבע בשלוש חוות הדעת אלו מקור הרטיבות בדירת התובעים מצוי בכשלים ברכוש המשותף.

20. יש לדחות את טענת הנתבעת לפיה הרטיבות בדירת התובעים מקורה בבניה הלא חוקית שבנו התובעים בדירתם. מקובלת עלי מסקנת המומחה מטעמי לפיה הקירות התקולים הם קירות שנבנו עם הבית המשותף ומהווים חלק מן ההיתר המקורי, כדבריו: **"2. ניתן להיווכח כי כשלי האיטום הינם בקירות בניה שנבנו עפ"י היתר בניה מס' 9810 מתאריך 29.11.1973 עובר לרכישת הזכויות של התובעים"; "ניתן להיווכח כי הבית המשותף נרשם בתאריך 15.1.75 עפ"י תצהירו של אדריכל מרדכי אשכנזי נושא תאריך 29.10.74 אשר היה עורך הבקשה להיתר הבנייה המקורי מס' 9956 והיתר הבנייה מס' 9810 (תוספת הבנייה ליח' התובעים) בועדה המקומית רחובות, באופן המעיד כי תוספת הבניה נבנתה כחלק מהבית המשותף המקורי וכי קירות מעטפת הדירה מצוינים כרכוש משותף בתשריט הבית**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/78/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המשותף (עמוד 24 לחוות הדעת). על ממצאים אלו חזר המומחה מטעמי בתשובות לשאלות

ההבהרה מטעם הנתבעת ואף במהלך עדותו, כדלקמן:

"ש. התשובה שלך היא מעולה ונכונה, לכן אשאל אותך איזה בדיקות היית צריך לעשות כדי

לבחון האם מדובר בתוספת שנעשתה לאחר בניית הבניין או בזמן הקמתו, איזה בדיקות?

ת. זה פחות מעניין ויותר מעניין, הלכתי לתשריט הבניין ועזוב את תשריט הבית המשותף

של האדריכל הישן, אני לא נכנס לזה כרגע, בהיתרי הבנייה שניהם בהיתר 9810, והיה היתר

9956, את שניהם הקירות, בונה מבצע אחד, חברת צ. א. ט. א. בע"מ. זה אומר שהקירות

נשוא הבקשה נבנו על ידי אותו קבלן, אלה הקירות החיצוניים שנבנו ומצאים במקום, ביקש

מהם הקבלן במקרה גם אותו אדריכל. לשאלת המפקחת, הקירות שיש בהם ליקויים ובעיות

איטום הם קירות שנבנו לאחר שקיבלו היתר בניה אני משיב שזה אמת. אותו קבלן ביצע

אותם במועדים שונים (עמוד 2 שורות 47-50 ועמוד 3 שורות 1-4 לפרוטוקול דיון ההוכחות

מיום 15.12.22 (להלן: **"פרוטוקול דיון ההוכחות"**). עמדה זו של המומחה לא נסתרה על ידי

הנתבעת ואין לי אלא לקבלה.

21. אף עדותו של המודד מטעם הנתבעת חיזקה את גרסת התובעים ואת מסקנת המומחה מר

צבי רון. המודד מטעם הנתבעת אף הוא קבע כי הקירות התקולים מופיעים בהיתר הבניה

המקורי ואינם מהווים תוספות לא חוקיות (ראו לעניין זה עמוד 9 שורות 30-31 לפרוטוקול

דיון ההוכחות).

22. ההלכות בדבר מעמדה המיוחד של חוות דעת מומחה אשר מונה מטעם בית המשפט ידועות.

ככלל ייטה בית המשפט לאמץ את ממצאי חוות דעתו של מומחה מקצועי אשר מונה מטעמו,

למעט מקרים חריגים בהם קיימים נימוקים כבדי משקל המצדיקים סטייה ממנה, כגון קיומה

של טעות בולטת בחוות הדעת (ראה למשל: ע"א 5509/09 ח'אלד עבד אלקאדר מוחמד תיים

מסארווה נ' עזבון המנוח אברהים חסן מסארווה (פורסם בנבו), 23/02/14); ע"א 558/96

חברת שיכון עובדים בע"מ נ' רוזנטל, פ"ד נב(4) 563, 568-570 (1998)). בענייננו, לא מצאתי כי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/78/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

קיימים נימוקים המצדיקים סטייה מחוות הדעת של מומחה בית המשפט. חוות הדעת של מר צבי רון היא משכנעת והגיונית ואף עדותו הייתה סדורה וקוהרנטית ואין לי אלא לאמץ. 23. משכך הם פני הדברים מוטלת, אפוא, על הנתבעת האחריות לבצע בדירתה את התיקונים הקבועים בעמוד 25 לחוות הדעת של המומחה מטעמי כדלקמן:

"ז. רשימת העבודות לתיקון הליקויים ברכוש המשותף וביטול הנזקים בדירת התובעים

וביטול הנזקים בדירת התובעים

1. חפירה גובלת בדירת התובעים ואיטום חיובי

יש לבצע חפירה רחבה מבוקרת בהיקף חזית דרומית ומערבית בדירת התובעים. העבודה תכלול תימוך הקרקע, פירוק האבנים המשתלבות והחזרתם באופן תקין, לרבות גימור אספלט.

העבודה תכלול הסרת שכבת האיטום הקיימת ויישום "סיקה טופ 107". לאחר סיתות קיר הבטון יש ליישם מריחות צמנטיות עם ערב איטום ולאחר מכן שכבת פריימר ושתי שכבות ביטומן חם. העבודה תכלול יישום שתי שכבות ביטומניות בעובי 5 מ"מ ושכבת הגנה כדוגמת פוליסטירן מוקצף.

העבודה תכלול יריעות היקפיות ואיטום מעברי צנרת.

העבודה תכלול יישום סרגלי אלומיניום בקצה היריעות ויישום "רולקות" כנדרש.

העבודה תכלול תיקוני טיח וצבע בקירות המעטפת לקבלת מראה אחיד ותקין.

העבודה תכלול בדק איטום החלון הדרומי.

בתום העבודה תבוצע בדיקת המטרה כנדרש בת"י 1476.

סה"כ אומדן עלות תיקונים: 20,000 ש"ח."

24. כן מוטלת על הנתבעת האחריות להשיב את מצב דירת התובעים לקדמותו, כמפורט בעמוד 26 לחוות הדעת:

3. תיקון נזקים בדירת התובעים

העבודה תכלול ייבוש פני קירות באופן מוחלט, תוך צביעה אנטי בקטריאלית באמצעות פונגיצ'ק או ש"ע וביצוע שכבת גמר להקניית מראה תקין ואחיד.

סה"כ אומדן עלות תיקונים: 5,000 ש"ח."



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/78/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

25. באשר לתיקון מערכת הביוט בבית המשותף, משעה שקבע המומחה מטעמי בחוות דעתו כי מערכת איטום תקינה תמנע את חדירת הרטיבות לדירת התובעים, באופן שאין צורך לבצע תיקון של מערכת הביוט, לא מצאתי לחייב את הנתבעת בתיקון זה. יחד עם זאת מובהר לנתבעת כי מחוות הדעת עולה כי מערכת הביוט תקולה וודאי כי עליה לפעול לתיקונה בהקדם האפשרי.

ד. סוף דבר:

26. דין התביעה להתקבל. אני מורה לנתבעת לבצע את התיקונים הנדרשים ברכוש המשותף, כמפורט בעמוד 25 לחוות הדעת, וזאת בתוך 90 ימים. בתום ביצוע התיקונים תבצע הנתבעת בדיקת המטרה כדי לוודא כי התיקונים בוצעו כראוי. ככל שהבדיקה לא תצא תקינה תבצע הנתבעת את התיקונים הנדרשים עד לתוצאה תקינה. כן תבצע הנתבעת תיקוני טיח וצבע בדירת התובעים כמפורט בעמוד 26 לחוות הדעת בתוך 15 ימים מתום ביצוע התיקונים המפורטים ברישא לסעיף זה. כן תתקן הנתבעת את האבנים המשתלבות ברכוש המשותף וזאת בתוך 45 ימים.

27. אשר להוצאות המשפט, נקודת המוצא בפסיקת הוצאות, היא כי בעל דין שזכה בהליך, יזכה בהוצאות שהוציא לשם קידום ההליך, כאשר הדבר נועד למנוע חסרון כיס של הזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק, כאשר העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות מידתיות להליך עצמו ולמהותו (ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו 28.2.2018); רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאיירפלאי בע"מ, בפסקאות 9-11 (נבו 28.12.2020)).

28. תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן - "התקנות") קובעת כי תכלית חיוב בעל דין בהוצאות היא "לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין". במסגרת שומת ההוצאות נדרשת הערכאה הדיונית לבטא את "האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין" (תקנה 151(ב) לתקנות). תקנה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/78/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

152 לתקנות קובעת כי: בתום הדיון יפסוק בית המשפט הוצאות סבירות והוגנות, זולת אם מצא שקיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות כאמור. כלומר, ברירת המחדל היא פסיקת הוצאות, ורק אם קיימים טעמים מיוחדים, לא ייפסקו הוצאות. במרוצת השנים הובהר בפסיקה כי פסיקת הוצאות בשיעור ריאלי מהווה נקודת מוצא בלבד, וכי יש להכפיף לאמות מידה של סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך [ע"א 7627/20 אייזלר החברה לניהול בע"מ נ' תפן מדיקל בע"מ, בפסקה 6 (נבו 24.02.2022); ע"א 1645/15 אדלר נ' לבנת, בפסקה 26 [פורסם בנבו] (1.9.2015); ע"א 2617/00 מחצבות כנרת (שותפות מוגבלת) נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, נצרת עילית, פ"ד ס(1) 618, 600 (2005)].

29. ובמיושם לענייננו - לאחר ששקלתי את הדברים ובהתאם לאמות המידה שהותוו בתקנות ובפסיקה, ובשים לב לכך שהתביעה התקבלה ולהתנהלות הנציגות בקשר עם ניהול ההליך החלטתי לחייב את הנתבעת בהוצאות ההליך, לרבות בשכ"ט עו"ד בסך כולל של 7,000 ש"ח.

30. לאור מסקנות המומחה אני מחייבת את הנתבעת להשיב לתובעים את הסכום אותו שילמו למומחה, מר צבי רון, בגין שכר טרחתו בסך 9,711 ש"ח.

31. הסכומים המפורטים לעיל ישולמו בתוך 30 יום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום, 14.6.2023, כ"ה סיון תשפ"ג, בהעדר הצדדים.

ציפי קוינט שילוני
מפקחת על רישום המקרקעין